

종합감사

감 사 보 고 서

- 부산지역 파산재단 종합감사 -

2025. 11.

예 금 보 험 공 사

1

감사 개요

- ☐ 감사범위 : 파산재단 업무 전반 대상, 직전 감사일부터 현재까지
- ☐ 감사인원 : 감사인 6명
- ☐ 감사기간 : '25. 10. 24. ~ 10. 31.
- ☐ 감사목적 및 필요성 : '25년도 연간 자체 감사 계획에 따라 해당 파산재단의 채권회수, 자산관리 등 업무처리의 적정성을 점검하고 과거 지적사항의 재발여부 등을 확인

2

감사 결과 주요 지적사항

☐ 소 제기 안내장 미발송(주의)

- 소 제기 안내장의 사전 발송 없이 소멸시효 중단을 위한 확인의 소 제기

☐ 제소 전 사전 검토 미흡으로 불필요한 소 제기(주의)

- 채무자 사망 및 상속 포기 여부 등의 사전 확인·검토 없이 소멸시효 중단을 위한 확인의 소 등 제기

☐ 회생절차 종결된 채무 관련자에 대한 회수절차 지연(주의)

- 회생절차가 종결된 채무보증 회사에 대한 변제요청서 발송 및 압류, 추심명령 결정확보 등 회수절차 지연

☐ 신용정보 해제 미흡(주의)

- 채무관련인의 신용정보 해제 사유가 발생했음에도 신용정보 해제 지연

□ 채무조정 업무 관련 기록관리 미흡

- (현지시정) 회수지원시스템(CSI) 내 채무조정 업무 관련 기록관리 미흡

□ 부실책임자 압류채권 회수관리 불철저

- (현지시정) 제3채무자에게 압류채권에 대한 추심금 지급요청 문서 발송 후 결과 미확인 및 실효보험계약 부활 유예기간 도과 후에도 추심금 지급요청서 미발송

□ 위탁채권 회수성과 수수료 지급 불철저(시정)

- 수탁 회사에 위임하기 전에 회수한 채권에 대한 회수성과 수수료 과다 지급

□ 개인정보 암호화 미조치

- (현지시정) 채무관련인의 제출 자료 관련 개인정보 암호화 조치 미실시

□ 금고열쇠 관리 미흡(주의)

- 부대리인 교체 시 인수인계 목록 내 주요 열쇠관리 대장에 금고열쇠에 대한 인수인계 사항 기록만 있을 뿐 이전 인수인계 사항에 대해서는 미기재

□ 보유자산 상각 미흡(주의)

- 채무회사 파산 및 보증인 부재로 회수가 불가능한 채권에 대해 상각을 실시하지 않고 장부채권으로 지속 관리

□ 파산재단 회계처리 미흡

- (현지시정) 소송 종결에도 불구하고 가지급금 계정으로 처리한 소송비용을 정당계정으로 정리하지 않고 법인 파산비용 등을 가수금으로 처리하지 않는 등 가지급금 계정 미정리

□ 신용정보 업무기록 보관 미흡(주의)

- 신용정보 업무 처리에 대한 신용정보 등록·해제 관련 기록 보관 미흡

□ 소송비용 회수 지연

- (현지시정) 승소한 사건에 대해 소송비용액확정 신청을 하면서 인지대, 송달료 등을 누락함에 따라 해당 비용 미회수

□ 소송자료 관리 미흡

- (현지시정) 대출채권 채무자 관련 소송사건의 소송 진행사항과 판결문 등을 회수지원 시스템(CSI) 상에 입력하지 않고 누락

□ 채무조정 승인내역 사후관리 미흡(주의)

- 승인된 채무조정 사후관리 일체를 신용정보회사에 위임하였으나 공사 내규에 따른 약정 미이행 채무자에 대한 이행 최고와 실효 통지, 사후재산조사 등 사후관리 전반에 대한 관리·감독 미실시

□ 채무상환 안내장 주소보정 관리 부적절(주의)

- 채무상환 안내장 명단 중 수취인 및 주소 불명 등의 사유로 반송된 채무자에 대해 주소보정 후 재발송하는 등 사후관리 절차 미조치

□ 수탁관리사 압류채권 회수절차 관리 미흡

- (현지시정) 위탁관리사를 통해 발송한 대출채권의 추심금 지급요청서 발송 결과를 사후 확인하지 않거나 위탁관리사에 추심금 지급요청서 발송을 요청하는 등 대출채권 회수절차 진행을 위한 관리 미흡

□ 개인정보 보안조치 미흡

- (현지시정) 채무관련인이 제출한 주민등록등본 등 제출자료에 대한 고유식별번호 암호화 처리 미흡

□ 경매배당 관련 조치 미흡(주의)

- 경매배당 사건에 대해 사전 검토 등 관련 절차를 준수하지 않고 배당표를 미징구

□ 국고귀속 예정 공탁금 회수 관리 미흡(주의)

- '23~'24년 국고귀속 예정 공탁금 현황 파악 등 공탁금 회수를 위한 관리 미흡

□ 비상장주식 상각 등 조치 미흡(시정)

- 폐업 및 청파산 등으로 사실상 회수가 불가능한 채무회사의 비상장주식을 상각하지 않고 장부채권으로 관리

□ 가수금 정리 미흡

- (현지시정) 부당예금 인출자 등을 대상으로 인출 예금을 반환받았음에도 가수금으로 보관하고 정당계정으로 미정리

3

감사 결과 모범사례

□ 무담보 신탁부동산 매각대금 회수

- 우선수익권이 없는 신탁부동산에 대해 신탁사 유보금 미정산 등 일반적이지 않은 상황을 확인한 결과, 수익권자의 피담보채권이 시효 도과된 사실을 파악하고 법률 검토 등 적극적인 회수조치로 28억원 회수

□ 보유재산 확인이 곤란한 채무자에 대한 채권 회수

- 신용정보 제한이 불가능하고 재산조사 대상자에 해당하지 않는 채무자의 사해 행위 수익자, 유치권자 등에 대해 채무불이행자 명부 등재 결정 및 재산명시결정 등 실효적인 방법 강구를 통해 해당 채권 회수

□ 적극적인 조사를 통한 채무자 이해관계인 채권 회수

- 적극적인 조사를 통해 채무 보증인이 보유한 주식을 확인하여 강제집행을 실시하고, 조사 과정에서 인지된 타채권자와의 협력을 통해 사해행위의 단서 확보 및 사해 행위취소소송을 제기하여 승소함으로써 7억원 회수

4

감사 결과 면책사항

□ 채권계산서 관련 지침 미준수

- 강제경매를 통한 채권 회수 시 공사 지침에 따른 이자율을 적용하여 채권금액을 계산하지 않고 판결문에 따른 이자율을 적용하여 채권계산서를 제출하고 배당금을 회수